

1001471-67.2019.8.26.0099

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Prestação de Serviços

Magistrado: Rodrigo Sette Carvalho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... autos nº 1500518-95.2021.8.26.0545 (Tráfico de Drogas), 1500087-

95.2020.8.26.0545 (Roubo) e 1502990-20.2019.8.26.0099 (Furto), todos desta Comarca.

No ano 2021, MICHEL foi preso em flagrante delito e se encontra recluso no sistema penitenciário.

O laudo pericial encartado às fls. 347/351, cuja perícia foi realizada pelo IMESC, em 05 de maio de 2022, apurou que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

4ª Vara Cível

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001471-67.2019.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001471-67.2019.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Prestação de Serviços

Requerente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerido:

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Sette Carvalho
M.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO em face do MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA e de MICHEL BARBIERI SANCHEZ, visando a internação compulsória e nomeação de curador para este último, nascido aos 19 de outubro de 1984, atualmente com 34 anos de idade. O requerido faz uso indiscriminado de álcool e entorpecentes e vive pelas ruas destruindo o patrimônio público e colocando em risco a integridade física de terceiros, haja vista seu comportamento agressivo. Não há familiares para auxiliá-lo e ele se recusa a se submeter à avaliação psiquiátrica e tratamento médico.

Consoante o relatório social elaborado pelo Município em 07 de março de 2019, Michael é morador de rua, não possui vínculos familiares e está abandonado à própria sorte, sem condições mínimas de subsistência e dignidade. É dependente químico e se mostra resistente a tratamento médico continuado, envolvendo-se em brigas e interferindo negativamente na segurança e paz social (fls. 17/19).

A contestação do MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA foi apresentada às fls. 149/163, seguida da réplica do Ministério Público às fls. 180/189.

Por meio da decisão de fls. 190/193, foi rejeitada a matéria preliminar de chamamento da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao processo, sob o fundamento de que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais.

O requerido MICHEL BARBIERI SANCHEZ foi citado por meio de vídeoconferência, tendo em vista estar recolhido no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí-SP (fl. 290).

Nomeou-se curadora especial para o requerido (fls. 324/325), cuja contestação por negativa geral foi apresentada às fls. 321/322.

Realizado exame pericial no requerido pelo IMESC, sobreveio o laudo de fls. 347/351.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 369/377), pediu a parcial procedência da pretensão inicial, a fim de condenar o Município de Bragança Paulista à obrigação de acompanhar a futura progressão de regime ou liberdade condicional em favor de Michel e acompanhar o caso, mediante a inserção em tratamento em regime ambulatorial intensivo com equipe multiprofissional, tão logo ele deixe o presídio onde se encontra, de tal sorte que nova situação de risco ou hipótese que enseje a sua internação involuntária seja operada de ofício pelo ente federativo (artigo 23-A, §3º, inciso II, da Lei nº 11.343/06), no exercício de seu Poder de Polícia, mediante hipótese legal autorizadora.

FUNDAMENTAÇÃO

Por ocasião do ajuizamento do feito, o comportamento agressivo adotado pelo requerido, até então morador de rua, atentava contra a sociedade civil, contra terceiros e contra sua própria integridade física e dignidade.

Consta da inicial que o requerido se envolvia constantemente em brigas e discussões, fazia uso indiscriminado de álcool e entorpecentes e vivia pelas ruas destruindo o patrimônio público.

Após o ingresso da demanda, MICHEL incorreu em 3 (três) práticas delituosas, conforme se extrai dos autos nº 1500518-95.2021.8.26.0545 (Tráfico de Drogas), 1500087-95.2020.8.26.0545 (Roubo) e 1502990-20.2019.8.26.0099 (Furto), todos desta Comarca.

No ano 2021, MICHEL foi preso em flagrante delito e se encontra recluso no sistema penitenciário.

O laudo pericial encartado às fls. 347/351, cuja perícia foi realizada pelo IMESC, em 05 de maio de 2022, apurou que o requerido Michel é usuário de entorpecentes, com início do uso de drogas aos 11 anos, negando-se ao tratamento para a dependência química.

Michel esclareceu que está preso há um ano, negando sintomas de abstinência e fissura. Do ponto de vista psiquiátrico, o requerido apresentou consciência lúcida, orientação no tempo e espaço e noção sobre a finalidade do exame. O pensamento está organizado e o contato interpessoal se revelou adequado.

O diagnóstico é de transtorno mental ou comportamental devido ao uso nocivo de

múltiplas drogas (CID 10 F.19.1), sendo destacada a capacidade de autodeterminação e de julgamento, o que possibilita ao requerido imprimir diretrizes de sua vida. Foi indicada a necessidade de tratamento em regime ambulatorial intensivo com equipe multiprofissional.

Portanto, a despeito do requerido ser contumaz usuário de drogas e ter praticado crimes que culminaram com sua prisão, a perícia realizada pelo Imesc vai de encontro com o pedido formulado na petição inicial, ao concluir que o réu é lúcido e está com sua capacidade preservada, tem o poder de autodeterminação.

Assim, não há que se falar em internação compulsória ou nomeação de curador especial.

Tampouco cabe impor ao Município de Bragança Paulista a obrigação de acompanhar a futura progressão de regime do requerido em virtude de eventuais condenações na esfera criminal com o objetivo de obrigá-lo, tão logo alcance a liberdade, a se submeter a tratamento ambulatorial intensivo.

Vale mais uma vez assinalar que o requerido está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Em que pese haver a indicação da necessidade de tratamento ambulatorial, cuja responsabilidade de fornecimento é do ente público, há que se assegurar ao requerido o direito de optar ou não por se submeter ao tratamento, dada o seu caráter não compulsório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA a disponibilizar ao requerido MICHEL BARBIERI SANCHEZ o tratamento ambulatorial para tratamento de drogas ao final de eventual pena ou medida de segurança no âmbito penal, caso o requerido procure os equipamentos públicos municipais e manifeste, livremente, o desejo de se submeter ao tratamento.

Sem verbas sucumbenciais, diante da jurisdição voluntária e do caráter assistencial do pedido.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à curadora especial nomeada ao requerido Michel (fl. 323). Consoante orientação do anexo IX do Convênio da Defensoria Pública com a OAB/SP, deixa este juízo de fixar a porcentagem dos honorários devida ao(a) procurador(a) nomeado(a), limitando-se a determinar a expedição da certidão.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na condição de autor da ação.

Int.

Bragança Paulista, 06 de setembro de 2022.

RODRIGO SETTE CARVALHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA